

1510551-64.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... se trata de receptação de carga obtida após roubo de caminhão, o que não pode ser valorado da mesma forma de uma receptação "simples". Neste sentido, assim entende o TJSP:

Ação Penal - Roubo Majorado c.c. Receptação Qualificada - Sentença condenatória - Insurgência dos réus - Autoria e materialidade comprovados Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510551-64.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510551-64.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075805/2021 - 04º D.P. SUMARE, 16841521 - 04º D.P. SUMARE, 351/21/352 - 04º D.P. SUMARE, 2075805 - 04º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ÍGOR VIEIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O representante do Ministério Público denunciou IGOR VIEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 86-88):

"na data de 17 de março de 2021, por volta das 7 horas e 30 minutos, na Rua da Servidão, no Jardim Santa Catarina, em Sumaré, IGOR VIEIRA DA SILVA, já qualificado, em concurso de delitos com outras duas pessoas não identificadas, recebeu, em proveito próprio, um caminhão MB/Accelo 1316, de placas FUU7C52 e uma carga de refrigerantes, que sabia serem produtos de crime."

A denúncia foi recebida (fl. 101-104), o réu foi citado e apresentou sua resposta a acusação (fls. 143-153).

Realizada audiência de instrução (fl. 327), foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 354-360 e da defesa às fls. 365-369).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O caput do art. 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

A materialidade ficou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1-3), pelo boletim de ocorrência (fls. 9-12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13-14), bem como pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

Vejamos.

A vítima Valdinei de Jesus Santos contou que prestava serviços para a Coca-Cola e no dia foi de ajudante de um outro motorista. Disse que quando encostaram o caminhão no destino e desceram para entregar a nota, foram abordados por duas pessoas, que disseram para entrar no veículo e ficarem calmos que só queriam o caminhão. Relatou que um dos assaltantes pediu para o motorista ajudar a engatar a marcha para que saíssem do local, o que foi feito. Após dar uma ou duas voltas no caminhão, entraram em um local onde ficaram por cerca de quarenta minutos, sendo posteriormente liberados. Após serem liberados, entraram em contato com a empresa. Disse que conseguiu visualizar um dos assaltantes, mas que não é o indivíduo que foi preso. Ressaltou que havia apenas dois assaltantes. Contou que não viu o réu ou qualquer outra pessoa na delegacia, apenas que mostraram várias fotos, e que lá reconheceu uma pessoa. Ao visualizar o réu na tela, disse ser provável que seja esse o assaltante. Disse que na delegacia foram mostradas várias fotografias no computador, mas não sabe dizer se eram fotos atuais ou antigas.

O policial militar Lucas Rosolem disse em juízo que recebeu informação via COPOM de um roubo de um caminhão da Coca-Cola, razão pela qual fizeram patrulhamento em local famoso por descarga de objetos roubados. Ao chegar ao local, avistaram o caminhão e três indivíduos, sendo que o réu foi o único que não conseguiu fugir. Contou que o réu tentou pular do caminhão e caiu em um pallet de madeira, machucando-se e por isso não conseguiu correr. Disse que os funcionários da Coca-Cola disseram que o caminhão e a carga estavam intactos. Relatou que as vítimas não reconheceram Igor como autor do roubo. Asseverou que o caminhão estava em uma descida na Estrada da Servidão, e o réu estava no baú do caminhão, quando tentou pular e caiu no pallet, sendo conduzido a UPA para atendimento. Disse que iria ganhar 500 reais para fazer a descarga.

O policial Danton Pires Ramos testemunhou no mesmo sentido de seu colega de farda, afirmando que receberam informação sobre o roubo do caminhão e, pouco depois, avistaram o caminhão com três indivíduos, sendo que dois fugiram e o réu foi abordado. Disse que a carga havia sido violada e alguns objetos haviam sido jogados no meio de um matagal. Contou que as testemunhas não reconheceram o réu como autor do roubo. Afirmou que o caminhão foi encontrado em uma estrada próxima de Paulínia, uma continuação da via pública. Asseverou que o réu pulou de uma altura de cerca de 2 metros do caminhão e machucou o joelho, mas a lesão não era exposta, ainda assim não conseguiu mais correr.

A testemunha de defesa Larissa Aparecida Nastácio disse que é esposa do réu e que no dia dos fatos estava próxima do local onde seu marido foi detido pelos policiais, sendo que ao se aproximar notou que ele já estava algemado. Relatou que

observou que o rosto do réu estava machucado, mas que não visualizou nenhuma agressão, mas ofensas verbais. Contou que ficaram cerca de 20 minutos no local até que o SAMU chegasse e levasse o acusado. Disse que durante o período que seu marido está preso não está recebendo corretamente os medicamentos e nem indo para as consultas. Contou saber que seu marido estava foragido por não ter regressado de uma saída temporária.

Em seu interrogatório, o réu disse que no dia dos fatos estava trabalhando em uma chácara, quando chegaram dois indivíduos que ofereceram duzentos reais para ajudar a descarregar uma carga de um caminhão. Contou que topou, mas pouco depois a polícia chegou e os dois indivíduos fugiram, enquanto ele tentou descer do caminhão e se machucou. Afirmou que não conhecia os dois rapazes que chegaram com o caminhão. Disse que queriam descarregar o caminhão próximo ao local onde ele estava trabalhando, próximo ao mato. Contou que ao ser preso foi com o SAMU até uma UPA, e depois foi até a delegacia. Disse que falaram que ele seria colocado para reconhecimento, mas que ficou sozinho em uma sala. Contou que não havia nenhum estabelecimento próximo ao local onde fazia o desembarque, que a bebida estava sendo colocada no meio do mato, mas que não sabia que a carga era produto de roubo. Disse que estranhou que a carga estava sendo colocada no meio do mato, mas que precisava do dinheiro. Afirmou que não está fazendo tratamento médico pós cirúrgico, que não consegue o remédio. Disse que está com uma infecção e está tomando dipirona.

Assim, diante dos depoimentos seguros e coesos da vítima e das testemunhas de acusação, considera-se inequívoca a prática da receptação.

A versão do réu, de que não sabia que a carga que estava desembarcando do caminhão era produto de roubo não merece credibilidade, afinal, o próprio réu disse ter “estranhado” que os rapazes que o abordaram pediram para descarregar os objetos no meio do mato, em local onde não havia nenhum estabelecimento comercial que pudesse ser o legítimo proprietário da carga de bebidas.

Ademais, segundo os policiais militares que o abordaram, parte da carga já havia sido inclusive colocada no meio do mato, para ficar escondida, o que reforça a tese de que sabia da origem ilícita do produto que havia recebido, de maneira que ficou perfeitamente caracterizado o dolo exigido pelo tipo penal em análise.

Portanto, delineada a tipicidade do crime de receptação dolosa, e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que milite em favor do réu, a condenação, nos termos acima expostos, é medida que se impõe.

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta ao condenado.

Em relação à primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. Quanto à sua conduta social e a sua personalidade, entendo que não há informações suficientes nos autos para as avaliar. O motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de lucro, o que já é punido pelo tipo penal incriminador. As consequências não se mostraram especialmente graves, uma vez que a carga foi recuperada. Já o comportamento da vítima em nada contribuiu para os fatos.

Contudo, as circunstâncias do crime são mais graves que o comum, uma vez que se trata de receptação de carga obtida após roubo de caminhão, o que não pode ser valorado da mesma forma de uma receptação “simples”. Neste sentido, assim entende o TJSP:

Ação Penal – Roubo Majorado c.c. Receptação Qualificada – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovados Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam o crime de roubo e de receptação – Subtração de caminhão e respectiva carga em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima – Réus flagrados no momento em que descarregavam as mercadorias, produto do crime – Pleito de desclassificação para o caput, do art. 180, CP – Não cabimento – Acusados que tinham conhecimento de que as mercadorias eram roubadas – Dosimetria do Crime de Roubo – Réu André – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de metade, tendo em vista que o crime foi premeditado, eis que execução envolveu organização, preparo e coordenação de vários agentes: alguns responsáveis

por interceptar o caminhão, outros por conduzir a vítima até o cativeteiro, outros por vigiá-la, outros por levar a carga até o local que as recepta - Segunda fase - Presença de agravante de multirreincidência, na fração de 1/3 - Terceira fase - Coexistência das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, na fração de 1/3 - Regime fechado que fica mantido. Crime de Receptação - Réu José - Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em observância as circunstâncias e consequências do delito, na fração de 1/3 - Exasperação da pena-base de forma adequada, tendo em vista que os objetos receptados eram produtos de crime de roubo anteriormente praticado com grave ameaça à pessoa, restrição de sua liberdade e colocação em cativeteiro, já que a vítima permaneceu dentro de um veículo deitado de bruços no banco traseiro. Não é possível que a receptação de produtos de grave crime de roubo seja apenas da mesma forma, ou de forma próxima, a de quem recepte uma bicicleta ou um relógio furtado, por exemplo - Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, que fica aqui mantida - Crime de Receptação - Réu Wesley - Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em observância as circunstâncias e consequências do delito, na fração de 1/3, bem como dos maus antecedentes na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador as circunstâncias e consequências do delito e, ainda, os maus antecedentes devem ser calculados mediante uma única operação, a fim de se evitar o denominado efeito cascata - Pena-base fixada na fração de 1/2 - Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena - Regime semiaberto que fica mantido de conformidade com o disposto no art. 33, parágrafo 2º, alínea "b" e parágrafo 3º, do Código Penal - Nem se cogite da pretendida substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes e sua pena supera 04 anos de reclusão - Recursos dos réus André e José não providos e provido em parte o recurso do réu Wesley, apenas para redimensionar o quantum da reprimenda. (TJSP; Apelação Criminal 1501118-20.2019.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Além disso, quanto aos antecedentes criminais, o réu possui quatro condenações com trânsito em julgado ainda não atingidas pelo período depurador (processos 0017422-49.2014.8.26.0114, 0000112-83.2012.8.26.0604, 0002325-52.2018.8.26.0604 e 1500824-86.2018.8.26.0604). Assim, reconheço os maus antecedentes do réu, e, no intuito de evitar o bis in idem, utilizarei a primeira das condenações (0017422-49.2014.8.26.0114) para o reconhecimento e aplicação da agravante de reincidência na segunda fase, e as três condenações remanescentes para majorar a pena base no presente momento. Nesse sentido:

Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501535-59.2019.8.26.0571; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Portanto, ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, no caso, as circunstâncias do crime e os

maus antecedentes do réu, e considerando serem três condenações definitivas utilizadas neste momento, aumento a pena em 1/4, fixando-a inicialmente em 1 ano e 3 meses e 12 dias-multa.

Passo a segunda fase da dosimetria

Presente a agravante genérica do artigo 61, inciso I do Código Penal, afinal, o réu possui quatro condenações definitivas não atingidas pelo período depurador.

Considerando que três delas já foram utilizadas na primeira fase, a condenação remanescente será empregada neste momento como caracterizadora da reincidência.

No caso, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, em realidade, não confessou nem sequer parcialmente a prática delitiva, tão somente admitiu que foi preso no local dos fatos enquanto descarregava o caminhão roubado, fato que havia sido plenamente comprovado já pelos depoimentos policiais.

Considerando assim a reincidência do réu, majoro a pena em 1/6, fixando-a nesta fase em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

No que tange a detração penal, embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736, de 2012, resta inviabilizada a fixação do regime mais brando em face do tempo de cumprimento da custódia cautelar. Com efeito, não se tem notícia acerca da real situação carcerária do apelante, a revelar ou não o direito, de pronto, à detração penal, o que deverá ser apurado no juízo da execução.

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 10, do Código Penal).

Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, já que o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, CP).

Pelo mesmo motivo, impossível a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, CP).

Diante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial, e condeno o réu IGOR VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por infringência ao art. 180, caput, do Código Penal.

Considerando que o réu possui diversas condenações por crimes patrimoniais, e que foi inclusive preso no presente processo após não retornar de uma saída temporária, considero necessária a manutenção da prisão preventiva, como medida necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Recomende-se.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão e todo o necessário para o cumprimento da pena.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA